



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

ThS. Nguyễn Viết Sơn



Chương 6



THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT & TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ





NỘI DUNG BÀI GIẢNG

- 1** **Thực hiện pháp luật**
(Khái niệm; Các hình thức thực hiện pháp luật; Ý nghĩa của việc thực hiện pháp luật)
- 2** **Vi phạm pháp luật**
(Khái niệm; Các dấu hiệu vi phạm pháp luật; Cấu trúc của vi phạm pháp luật; Phân loại vi phạm pháp luật)
- 3** **Trách nhiệm pháp lý**
(Khái niệm, đặc điểm; Phân loại; Truy cứu trách nhiệm pháp lý; Trường hợp loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật)





I. Thực hiện pháp luật

1. Khái niệm

“Thực hiện”: bằng hoạt động cụ thể làm cho trở thành cái có thật

Thực hiện pháp luật: Là bằng những hoạt động làm cho các quy phạm pháp luật được thực hiện trên thực tế và trở thành hành vi hợp pháp của các chủ thể thực hiện.

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ pháp luật





I. Thực hiện pháp luật

2. Đặc điểm



Là hoạt động có mục đích, nhằm hiện thực hóa các quy định của pháp luật



Là hành vi xác định, là xử sự thực tế của con người



Là hành vi hợp pháp

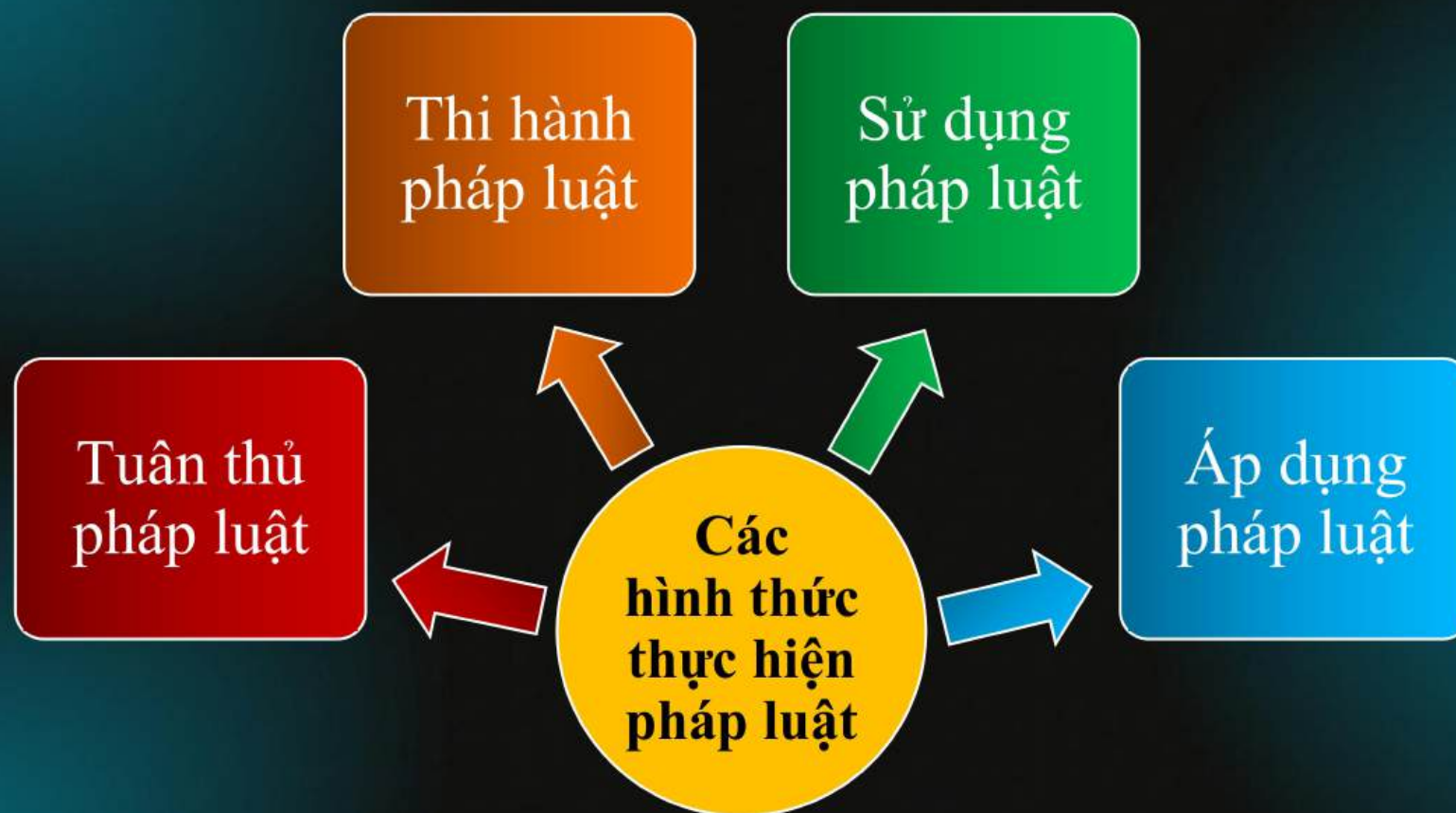


Phải tuân thủ các điều kiện, yêu cầu của pháp luật; được đảm bảo bằng các biện pháp của nhà nước



I. Thực hiện pháp luật

3. Các hình thức thực hiện pháp luật





I. Thực hiện pháp luật

3. Các hình thức thực hiện pháp luật

3.1. Tuân thủ pháp luật

Tuân thủ pháp luật là việc các chủ thể không thực hiện các hành vi xử sự mà pháp luật cấm.



Thực hiện loại
QPPL cấm đoán





I. Thực hiện pháp luật

3. Các hình thức thực hiện pháp luật

3.2. Thi hành pháp luật

Thi hành pháp luật là việc các chủ thể chủ động thực hiện các nghĩa vụ mà pháp luật quy định.



**Thực hiện loại
QPPL bắt buộc**





I. Thực hiện pháp luật

3. Các hình thức thực hiện pháp luật

3.3. Sử dụng pháp luật

Sử dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể thực hiện quyền chủ thể của mình, tức là thực hiện những hành vi mà pháp luật cho phép.



**Thực hiện loại
QPPL cho phép**





I. Thực hiện pháp luật

3. Các hình thức thực hiện pháp luật

3.4. Áp dụng pháp luật

Là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào QPPL hiện hành để giải quyết những vấn đề cụ thể phát sinh trong hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc cá nhân, tổ chức có thẩm quyền.



Là hình thức thực hiện pháp luật có sự can thiệp của các chủ thể có thẩm quyền





I. Thực hiện pháp luật

3. Các hình thức thực hiện pháp luật

3.4. Áp dụng pháp luật

X Mang tính tổ chức quyền lực nhà nước

- Hoạt động áp dụng pháp luật chỉ do các cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tiến hành.
- Thể hiện ý chí của nhà nước.
- Việc áp dụng pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước.



I. Thực hiện pháp luật

3. Các hình thức thực hiện pháp luật

3.4. Áp dụng pháp luật

X Có tình hình thức, thủ tục được pháp luật quy định chặt chẽ

- Pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể quy định hình thức, thủ tục nhất định để các chủ thể có thẩm quyền giải quyết các sự kiện pháp lý một cách nhanh chóng, chính xác và khách quan.
- Áp dụng pháp luật có tính tổ chức rất cao, do vậy, hoạt động này phải được tiến hành theo những hình thức, thủ tục rất chặt chẽ do pháp luật quy định.



I. Thực hiện pháp luật

3. Các hình thức thực hiện pháp luật

3.4. Áp dụng pháp luật

X Mang tính cá biệt với từng QHXX cụ thể

- Áp dụng pháp luật là hoạt động cá biệt hóa quy phạm pháp luật được quy định trong những văn bản pháp luật vào từng trường hợp cụ thể, đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể.

=> là hoạt động điều chỉnh cá biệt, cụ thể đối với các QHXX.



I. Thực hiện pháp luật

3. Các hình thức thực hiện pháp luật

3.4. Áp dụng pháp luật

Có tính chủ động, sáng tạo

- Khi áp dụng pháp luật, các cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền phải nghiên cứu kỹ lưỡng các vụ việc, làm sáng tỏ các yếu tố cấu thành để lựa chọn QPPL áp dụng cho phù hợp.
- Trong trường hợp pháp luật chưa quy định hay quy định không rõ ràng thì phải vận dụng một cách chủ động, sáng tạo bằng cách áp dụng tương tự.

Các trường hợp
Áp dụng pháp luật

1

- Khi cần phải áp dụng các chế tài pháp luật đối với chủ thể vi phạm pháp luật (khi có vi phạm pháp luật xảy ra).

2

- Khi quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể không mặc nhiên phát sinh, thay đổi, chấm dứt.

3

- Khi có tranh chấp về quyền và nghĩa vụ pháp lý mà các chủ thể không tự giải quyết được.

4

- Khi cần kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong một số quan hệ pháp luật nhất định.

5

- Khi cần phải xác định sự tồn tại hay không tồn tại của một số sự kiện thực tế nào đó theo quy định của pháp luật.

6

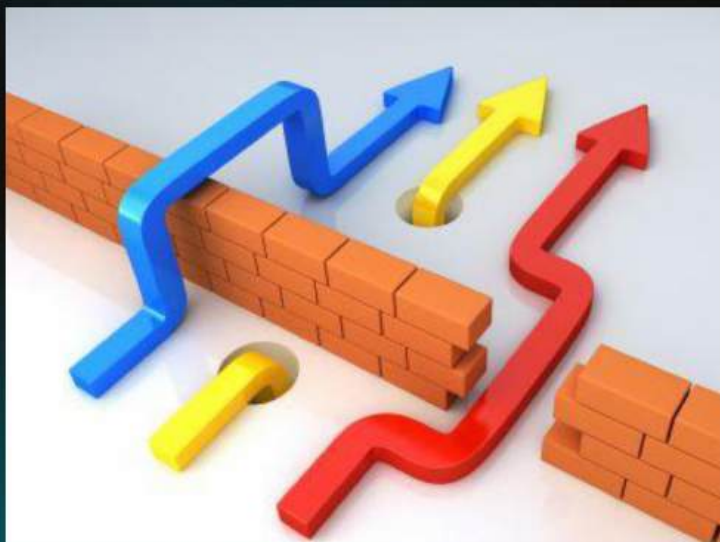
- Khi cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước trong các trường hợp vì lợi ích cộng đồng.



I. Thực hiện pháp luật

3. Các hình thức thực hiện pháp luật

“Lách luật”



Khái niệm:

- “Lách luật” là hiện tượng cá nhân, tổ chức tìm kiếm kẽ hở của pháp luật để thực hiện những hành vi nhất định nhằm mục đích vụ lợi.
- “Lách luật” cũng là thực hiện pháp luật nhưng không đúng với ý chí mà Nhà nước mong muốn chuyển tải trong các quy định pháp luật.



I. Thực hiện pháp luật

3. Các cách thức thực hiện pháp luật

3.4. Áp dụng pháp luật

Áp dụng pháp luật tương tự

Là hoạt động giải quyết các vụ việc thực tế cụ thể của các chủ thể có thẩm quyền áp dụng pháp luật khi trong hệ thống pháp luật không có QPPL nào trực tiếp điều chỉnh vụ việc đó.

- Mang đặc điểm của áp dụng pháp luật nói chung.
- Có những đặc điểm riêng làm cho nó khác với các trường hợp áp dụng pháp luật khác:
 - + Vụ việc thực tế, cụ thể xảy ra nhưng không có QPPL điều chỉnh.
 - + Chỉ được tiến hành khi có đủ điều kiện nhất định.

3.4. Áp dụng pháp luật



Áp dụng pháp luật tương tự

Áp dụng tương tự QPPL:

Là hoạt động giải quyết các vụ việc thực tế cụ thể của các chủ thể có thẩm quyền áp dụng pháp luật **dựa trên cơ sở QPPL** điều chỉnh vụ việc khác có nội dung tương tự như vậy.

Áp dụng tương tự pháp luật:

Là hoạt động giải quyết các vụ việc thực tế cụ thể của các chủ thể có thẩm quyền áp dụng pháp luật **dựa trên cơ sở các nguyên tắc chung của pháp luật, ý thức pháp luật và lẽ công bằng.**



II. Vi phạm pháp luật

1. Khái niệm

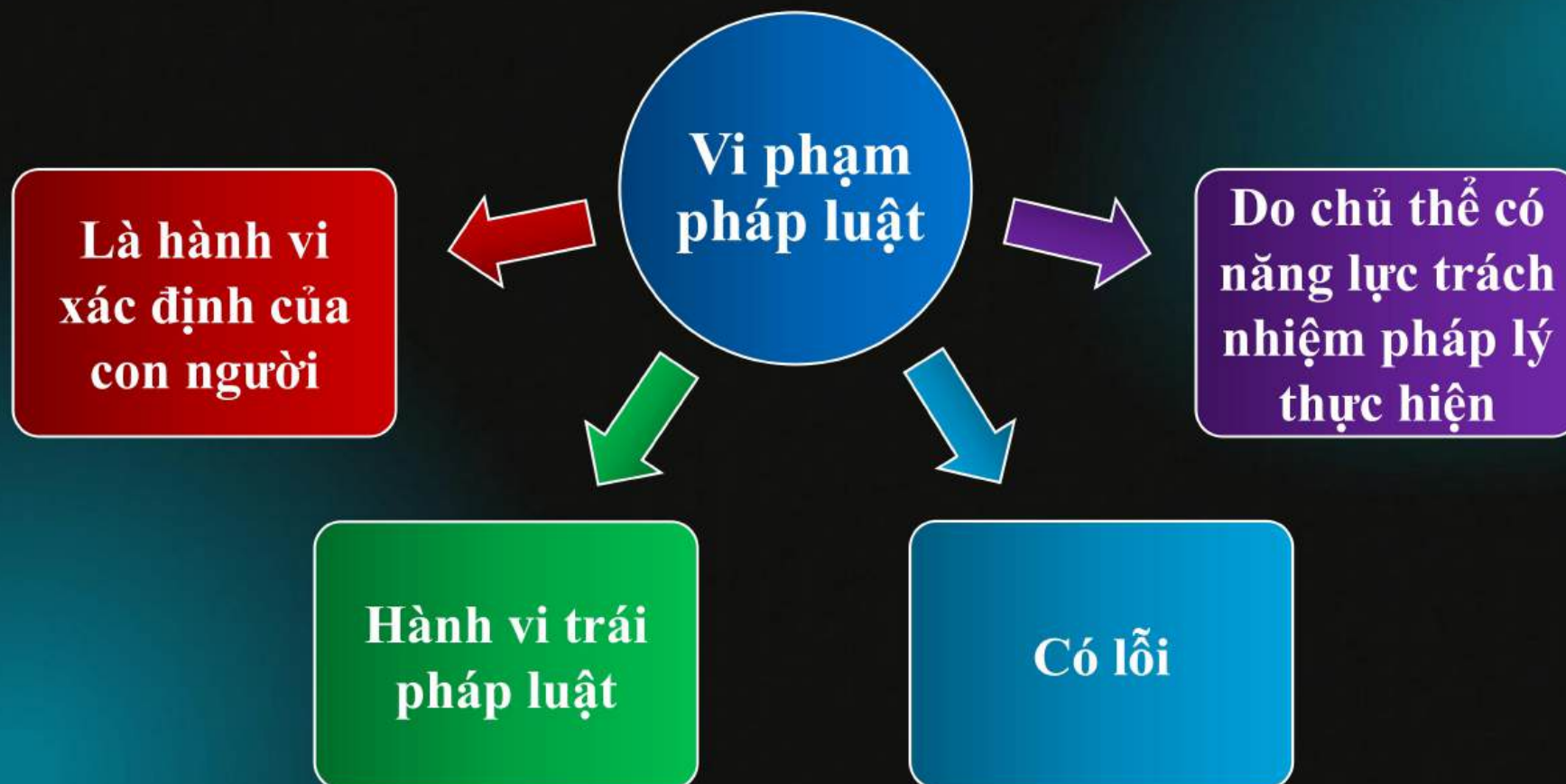
Là hành vi (được thể hiện dưới dạng hành động hoặc không thành động) trái pháp luật và có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.





II. Vi phạm pháp luật

2. Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật





II. Vi phạm pháp luật

2. Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật:

2.1

Vi phạm pháp luật phải là hành vi cụ thể, xác định, thực tế của con người

- Vi phạm pháp luật là hành vi xác định của con người, hành vi đó đã được thể hiện ra thực tế khách quan.
- Là hành vi của con người, hoặc là hoạt động của cơ quan, tổ chức
- Hành vi đó thể hiện ở dạng hành động hoặc không hành động.
- Ý nghĩ của con người, nếu không thể hiện thành hành vi cụ thể thì không được xem là hành vi vi phạm pháp luật.



II. Vi phạm pháp luật

2. Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật:

2.2

Vi phạm pháp luật phải là hành vi trái pháp luật

- Hành vi trái pháp luật là hành vi không phù hợp với những quy định của pháp luật
- Hành vi trái pháp luật:
 - + Thực hiện những quy định mà pháp luật cấm.
 - + Không thực hiện các quy định mà pháp luật yêu cầu.
 - + Thực hiện những hành vi vượt quá sự cho phép của pháp luật.
- **Lưu ý:** Không phải tất cả các hành vi trái pháp luật đều là vi phạm pháp luật. Hành vi của con người chỉ bị coi là vi phạm pháp luật khi nó hội đủ các dấu hiệu của vi phạm pháp luật.



II. Vi phạm pháp luật

2. Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật:

2.3

Vi phạm pháp luật phải là hành vi có lỗi của chủ thể

- Lỗi là trạng thái tâm lý phản ánh thái độ của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra.
- Chủ thể có thể nhận thức được hành vi của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra cho xã hội, đồng thời điều khiển được hành vi của mình.
- Chỉ những hành vi trái pháp luật mà có lỗi của chủ thể thì mới bị coi là vi phạm pháp luật.
- Lỗi được chia ra thành: Lỗi cố ý (cố ý trực tiếp, cố ý gián tiếp); Lỗi vô ý (vô ý vì quá tự tin, vô ý do cầu thả).



II. Vi phạm pháp luật

2. Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật:

2.4

Vi phạm pháp luật phải là hành vi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý

- Năng lực trách nhiệm pháp lý là khả năng tự mình chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của mình theo quy định của pháp luật.

=> Khả năng gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi, biện pháp cưỡng chế của nhà nước được quy định ở chế tài của QPPL.

- Điều kiện đối với cá nhân:

+ Độ tuổi.

+ Khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

- Điều kiện với tổ chức: Được thành lập hoặc công nhận.



II. Vi phạm pháp luật

3. Cấu trúc của vi phạm pháp luật





II. Vi phạm pháp luật

3. Cấu trúc của vi phạm pháp luật

3.1 Mặt khách quan

- Là những biểu hiện ra bên ngoài thực tế khách quan của hành vi vi phạm pháp luật.
- Gồm các yếu tố:
 - + Hành vi trái pháp luật (dạng hành động hay không hành động).
 - + Hậu quả (sự thiệt hại) do hành vi trái pháp luật gây ra cho xã hội.
 - + Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và hậu quả mà nó gây ra cho xã hội.
 - + Các yếu tố khác: Thời gian, địa điểm, công cụ, phương tiện, cách thức thực hiện hành vi trái pháp luật.



II. Vi phạm pháp luật

3. Cấu trúc của vi phạm pháp luật

3.2

Mặt chủ quan

- Là những biểu hiện tâm lý bên trong (sự nhận thức, suy nghĩ, thái độ...) của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật.
- Thể hiện ở các yếu tố:
 - + Lỗi
 - + Động cơ
 - + Mục đích



II. Vi phạm pháp luật

3. Cấu trúc của vi phạm pháp luật

3.2

Mặt chủ quan

Lỗi là gì?

- Là trạng thái tâm lý phản ánh thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và hậu quả do hành vi đó gây ra.
- Các hình thức lỗi:
 - + Lỗi cố ý:
 - > Lỗi cố trực tiếp
 - > Lỗi cố ý gián tiếp
 - + Lỗi vô ý:
 - > Lỗi vô ý vì quá tự tin
 - > Lỗi vô ý do cầu thả



II. Vi phạm pháp luật

3. Cấu trúc của vi phạm pháp luật

3.2

Mặt chủ quan

Lỗi cố ý trực tiếp là gì?

Lỗi cố ý trực tiếp: Chủ thể vi phạm pháp luật nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra và mong muốn hậu quả xảy ra.



II. Vi phạm pháp luật

3. Cấu trúc của vi phạm pháp luật

3.2

Mặt chủ quan

Lỗi cố ý gián tiếp là gì?

Lỗi cố ý gián tiếp: Chủ thể vi phạm pháp luật nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, tuy không mong muốn nhưng bỏ mặc cho hậu quả đó xảy ra.



II. Vi phạm pháp luật

3. Cấu trúc của vi phạm pháp luật

3.2

Mặt chủ quan

Lỗi vô ý vì quá tự tin là gì?

Lỗi vô ý vì quá tự tin: Chủ thể vi phạm biết rõ hành vi của mình là trái pháp luật, tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng tin rằng hậu quả đó không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.



II. Vi phạm pháp luật

3. Cấu trúc của vi phạm pháp luật

3.2

Mặt chủ quan

Lỗi vô ý do cầu thả là gì?

Lỗi vô ý do cầu thả: Chủ thể vi phạm không biết hành vi của mình là trái pháp luật, không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.



Bảng phân tích, so sánh các loại lỗi

Tên lỗi Tiêu chí	Cố ý trực tiếp	Cố ý gián tiếp	Vô ý do quá tự tin	Vô ý do cẩu thả
Lý trí	Biết rõ hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước hậu quả của hành vi.	Biết rõ hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước hậu quả của hành vi.	Thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho XH.	Không biết hành vi của mình là trái pháp luật, không thấy trước hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó
Ý chí	Lựa chọn thực hiện hành vi phạm tội vì chủ thể mong muốn cho hậu quả xảy ra.	Không mong muốn nhưng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.	Cho rằng hậu quả không xảy ra và nếu có xảy ra thì cũng có thể ngăn ngừa được.	Do kinh suất, cẩu thả dẫn đến hậu quả



II. Vi phạm pháp luật

3. Cấu trúc của vi phạm pháp luật

3.2

Mặt chủ quan

Động cơ là gì?

- Là cái thúc đẩy chủ thể hiện hành vi vi phạm pháp luật (động lực bên trong thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật).

Mục đích là gì?

- Là kết quả mà chủ thể mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.



II. Vi phạm pháp luật

3. Cấu trúc của vi phạm pháp luật

3.3

Chủ thể

- Là các cá nhân, tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý.
- Năng lực trách nhiệm pháp lý: Là khả năng của chủ thể tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước Nhà nước.
 - + Cá nhân: đạt độ tuổi nhất định, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình (có khả năng lý trí và có tự do ý chí).
 - + Tổ chức: đang tồn tại một cách hợp pháp, có tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, hành vi vi phạm phải là hành vi được thực hiện nhân danh chính tổ chức đó.



II. Vi phạm pháp luật

3. Cấu trúc của vi phạm pháp luật

3.4

Khách thể

- Là những quan hệ XH được pháp luật bảo vệ nhưng bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại tới.
- Có nhiều loại khách thể khác nhau căn cứ vào quan hệ XH được pháp luật bảo vệ bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại tới.
- Tính chất của khách thể bị xâm hại phản ánh mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật.



II. Vi phạm pháp luật

3. Cấu trúc của vi phạm pháp luật



- Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là sự kiện pháp lý.
- Vi phạm pháp luật là cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý.



II. Vi phạm pháp luật

4. Phân loại vi phạm pháp luật

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật được chia thành các loại:

Vi phạm hình sự (tội phạm)

Vi phạm hành chính

Vi phạm dân sự

Vi phạm kỷ luật



III. Trách nhiệm pháp lý

1. Khái niệm



Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi (sự trừng phạt) đối với chủ thể VPPL, thể hiện ở mối quan hệ đặc biệt giữa nhà nước với chủ thể VPPL, được các QPPL xác lập, điều chỉnh, trong đó chủ thể VPPL phải chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế được quy định ở chế tài của các QPPL.



III. Trách nhiệm pháp lý

2. Đặc điểm

- Trách nhiệm pháp lý luôn gắn liền với các biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong phần chế tài của các QPPL.
- Trách nhiệm pháp lý luôn là hậu quả pháp lý bất lợi đối với chủ thể vi phạm pháp luật.
- Trách nhiệm pháp lý phát sinh khi có vi phạm pháp luật hoặc có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác nhau được pháp luật quy định.



III. Trách nhiệm pháp lý

2. Đặc điểm

- Cơ sở để yêu cầu chủ thể vi phạm pháp luật chịu trách nhiệm pháp lý:
 - + Chủ thể có khả năng nhận thức.
 - + Có tự do để lựa chọn cách thức xử sự nhưng lại chọn cách xử sự trái với quy định của pháp luật.
- => Trách nhiệm pháp lý chỉ áp dụng đối với các chủ thể có lý trí và tự do ý chí.
- Cơ sở pháp lý của trách nhiệm pháp lý là văn bản áp dụng pháp luật có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Trách nhiệm pháp lý luôn được xác định rõ về biện pháp áp dụng và thời hạn áp dụng.



III. Trách nhiệm pháp lý

3. Mối quan hệ giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

- Vi phạm pháp luật là căn cứ phát sinh trách nhiệm pháp lý: Khi một cá nhân hoặc tổ chức vi phạm pháp luật, họ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng với mức độ vi phạm.

- Trách nhiệm pháp lý là biện pháp để xử lý vi phạm: Mục đích của trách nhiệm pháp lý là răn đe, giáo dục và bảo vệ trật tự pháp luật.

=> Vi phạm pháp luật là nguyên nhân, trách nhiệm pháp lý là hệ quả.



III. Trách nhiệm pháp lý

3. Mối quan hệ giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

- **Về nguyên tắc:** Trách nhiệm pháp lý chỉ đặt ra khi và chỉ khi có hành vi vi phạm pháp luật. Không có vi phạm thì không phát sinh trách nhiệm pháp lý.
- Tuy nhiên, không phải mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu thuộc các trường hợp sau:
 - + Quá thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý.
 - + Các trường hợp được miễn trừ trách nhiệm pháp lý.
 - + Hành vi vi phạm pháp luật đã được chuyển hóa.



III. Trách nhiệm pháp lý

4. Phân loại

Dựa vào tính chất của trách nhiệm pháp lý có thể chia chúng thành các loại sau:

Trách nhiệm hình sự

Trách nhiệm hành chính

Trách nhiệm dân sự

Trách nhiệm kỷ luật



III. Trách nhiệm pháp lý

4. Truy cứu trách nhiệm pháp lý

4.1. Khái niệm

Truy cứu trách nhiệm pháp lý là việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành hoạt động trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình để buộc các chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật phải gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi.





III. Trách nhiệm pháp lý

4. Truy cứu trách nhiệm pháp lý

4.2. Mục đích của truy cứu trách nhiệm pháp lý

- Truy cứu trách nhiệm pháp lý luôn có mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, xã hội và cá nhân, nhằm duy trì trật tự xã hội trong khuôn khổ pháp luật.
- Truy cứu trách nhiệm pháp lý có mục đích trừng phạt, phòng ngừa, cải tạo, giáo dục những chủ thể vi phạm pháp luật.
- Ngoài ra, còn có mục đích răn đe tất cả những chủ thể khác khiến họ phải kiềm chế, giữ mình không vi phạm pháp luật, giáo dục các cá nhân, tổ chức có ý thức chấp hành pháp luật.



III. Trách nhiệm pháp lý

4. Truy cứu trách nhiệm pháp lý

4.3. Căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp lý

- Vi phạm pháp luật.

=> Để truy cứu cần phải xác định đầy đủ các yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật nhằm đánh giá đúng tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của vi phạm pháp luật

- Thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý.

- Xem xét những trường hợp được miễn trừ trách nhiệm pháp lý.



III. Trách nhiệm pháp lý

4. Truy cứu trách nhiệm pháp lý

4.4. Yêu cầu đối với việc truy cứu trách nhiệm pháp lý

- Chỉ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật.
- Các hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý phải được tiến hành trên cơ sở pháp luật.
- Đảm bảo sự công khai, nhân đạo trong hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý.
- Cần cá biệt hóa biện pháp trừng phạt đối với từng chủ thể nhất định căn cứ vào mức độ nguy hiểm do hành vi của họ gây ra, nhân thân của chủ thể, hoàn cảnh xảy ra vi phạm...
- Việc truy cứu trách nhiệm pháp lý phải được tiến hành một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.



III. Trách nhiệm pháp lý

4. Truy cứu trách nhiệm pháp lý

4.5. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm pháp lý

Đối với vi phạm hình sự:

1. Sự kiện bất ngờ.
2. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự.
3. Phòng vệ chính đáng.
4. Tình thế cấp thiết.
5. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội.
6. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ.
7. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên.



III. Trách nhiệm pháp lý

4. Truy cứu trách nhiệm pháp lý

4.4. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm pháp lý

Đối với vi phạm hành chính:

1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết.
2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng.
3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ.
4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng.
5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính.



III. Trách nhiệm pháp lý

4. Truy cứu trách nhiệm pháp lý

4.4. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm pháp lý

Đối với trách nhiệm dân sự:

1. Sự kiện bất khả kháng.
2. Trở ngại khách quan.
3. Thiệt hại xảy ra là hoàn toàn do lỗi của bên bị vi phạm và thỏa thuận của các bên chủ thể trong hợp đồng.



III. Trách nhiệm pháp lý

4. Truy cứu trách nhiệm pháp lý

4.4. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm pháp lý

Đối với vi phạm kỷ luật:

1. Mất năng lực hành vi dân sự.
2. Tình thế bất khả kháng khi thi hành công vụ.
3. Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động.
4. Đang bị tạm giữ, tạm giam.
5. Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật Lao động 2012.
6. Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.



CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Thực hiện pháp luật là gì? Trình bày cơ bản và cho ví dụ về các hình thức thực hiện pháp luật.
2. Vi phạm pháp luật là gì? Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật? Phân tích cấu trúc của vi phạm pháp luật.
3. Một hành vi được cá nhân dự tính là lấy cắp tài sản của người khác có bị xem là vi phạm pháp luật không? Giải thích?
4. Phân biệt các loại lỗi trong mặt chủ quan của vi phạm pháp luật?
5. Theo bạn, một tổ chức có thể thực hiện hành vi vi phạm hình sự hay không?
6. Theo bạn, hình thức chế tài trong loại trách nhiệm pháp lý nào là nghiêm khắc nhất? Tại sao?



CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

1. Thi hành pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật chỉ có ở cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Mọi hành vi trái pháp luật đều là vi phạm pháp luật.
3. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội (sự thiệt hại) là một yếu tố thuộc mặt khách quan bắt buộc phải được xem xét trong mọi vi phạm pháp luật.
4. Nhận thức được hậu quả nguy hiểm cho xã hội tất yếu xảy ra là nội dung của lỗi cố ý gián tiếp.
5. Chủ thể vi phạm pháp luật không nhận thức được tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi và hậu quả xảy ra là đặc điểm của lỗi vô ý vì quá tự tin.
6. Một chủ thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm pháp luật.



THANK YOU

www.courses.uit.edu.vn
sonnv@uit.edu.vn

